



PUTUSAN

Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/05 Agustus 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Karah Gg. IV No. 01 RT/RW 003/004 Kel. Karah Kec. Jambangan Surabaya dan tinggal di Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mandor Proyek);

II. Nama lengkap : **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/23 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Simowau Baru Gg. Semanggi No. 01 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wira Negara Akbar” beralamat kantor di Tambak Mayor Baru IV/ 20-5 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN (ALM) DJUNAIDI** dan **Terdakwa II WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN (ALM) MAKHFUD** bersalah telah melakukan perbuatan *“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I”* sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN (ALM) DJUNAIDI** dan **Terdakwa II WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN (ALM) MAKHFUD** selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan);
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) botol kosong warna Hijau;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam.

Dirampas untuk Dimusnakan

4) Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para Terdakwa I **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI (ALM)** dan Terdakwa II **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD (ALM)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi AIPDA OKY ARI SAPUTRA dan Saksi BRIPKA AGUS SUPRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I.*** Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I menghubungi JIMMY alias JIMBON (DPO) melalui chatting di Aplikasi WhatsApps untuk membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak ± 1 (satu) gram. Kemudian JIMMY alias JIMBON (DPO) menyanggupi dan meminta pembayaran diawal sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA an ARIF ERWIN KURNIAWAN dan memberikan nomor Terdakwa II kepada JIMMY alias JIMBON (DPO) untuk mengkomunikasikan pengambilan Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I ditelfon oleh JIMMY alias JIMBON (DPO) untuk memberitahukan lokasi ranjauan Narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis Sabu seberat ± 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa II mengambil ranjauan berupa Narkoba jenis Sabu yang dibungkus oleh kertas tissue dan diambil menggunakan tangan kiri Terdakwa II didaerah Kodam Brawijaya Surabaya.

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa setelah mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 1 (satu) gram tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAGONG (DPO) dengan cara BAGONG (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I mengiyakan dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada BAGONG (DPO). Sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kepada BAGONG (DPO) di Jl. Sepanjang Tani Taman Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual habis ± 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan berhasil mengambil ranjauan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07691/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si atas nama Terdakwa I **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI** dan Terdakwa II **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD (ALM)** dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti yang diterima :

- = 27009/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- = 27010/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- = 27011/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- = 27012/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- = 27013/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- = 27014/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- = 27015/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- = 27016/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- = 27017/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;

Dengan total $\pm 0,656$ (nol koma enam ratus lima puluh enam) gram.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



= 27009/2023/NNF.- s/d 27017/2023/NNF.- : seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

= 27009/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram;

= 27010/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,052$ gram;

= 27011/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,049$ gram;

= 27012/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,073$ gram;

= 27013/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 27014/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,040$ gram;

= 27015/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram;

= 27016/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,077$ gram;

= 27017/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,048$ gram;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI (ALM)** dan Terdakwa II **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD (ALM)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi AIPDA OKY ARI SAPUTRA dan Saksi BRIPKA AGUS SUPRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan, ditemukan 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07691/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si atas nama Terdakwa I **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI** dan Terdakwa II **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD (ALM)** dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti yang diterima :

- = 27009/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- = 27010/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- = 27011/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- = 27012/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- = 27013/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- = 27014/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- = 27015/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- = 27016/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- = 27017/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;

Dengan total $\pm 0,656$ (nol koma enam ratus lima puluh enam) gram.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 27009/2023/NNF.- s/d 27017/2023/NFF.- : seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Sisa Barang Bukti :

= 27009/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,068 gram;

= 27010/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,052 gram;

= 27011/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,049 gram;

= 27012/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,073 gram;

= 27013/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 27014/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,040 gram;

= 27015/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,050 gram;

= 27016/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,077 gram;

= 27017/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto
± 0,048 gram;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa memiliki ijin dari
Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat
dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan
mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKY ARI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi
dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Kota Besar Surabaya;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama – sama dengan Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa I membeli dari JIMMY alias JIMBON (DPO) sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA an ARIF ERWIN KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu didaerah Kodam Brawijaya Surabaya;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat $\pm$ 1 (satu) gram tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUPRIANTO, SH, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 25 September 2023 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Para Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Kota Besar Surabaya;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama – sama dengan Saksi OKY ARI SAPUTRA pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa I membeli dari JIMMY alias JIMBON (DPO) sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu didaerah Kodam Brawijaya Surabaya;

- Bahwa setelah mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat ± 1 (satu) gram tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07691/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor 27009/2023/NNF.- s/d 27017/2023/NNF.- tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H (Polri) dan Saksi OKY ARI SAPUTRA (Polri).

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I membeli dari JIMMY alias JIMBON (DPO) sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA.
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di daerah Kodam Brawijaya Surabaya;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat $\pm$ 1 (satu) gram tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dengan maksud mendapatkan keuntungan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1) 9 (Sembilan) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan);
- 2) 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 3) 1 (satu) sedotan skrop;
- 4) 1 (satu) timbangan elektrik;
- 5) 1 (satu) botol kosong warna Hijau;
- 6) 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H (Polri) dan Saksi OKY ARI SAPUTRA (Polri) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap para Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam;
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli dari JIMMY alias JIMBON (DPO) sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA dengan cara diranjau dan diambil oleh Terdakwa II, setelah

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik para terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI (ALM)** dan Terdakwa **WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD (ALM)**;

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H (Polri) dan Saksi OKY ARI SAPUTRA (Polri) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap para Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm$ 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) botol kosong warna hijau; 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam; dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam;

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I

beli dari JIMMY alias JIMBON (DPO) sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA dengan cara diranjau dan diambil oleh Terdakwa II, setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II membawa dan memberikannya kepada Terdakwa I di rumah Jl. Simowau Baru Gg. Jambu No. 09 RT/RW 006/004 Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sekira hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menimbang dan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket untuk dijual lagi dengan rincian 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Melakukan pernafakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkoba haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan para terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu **tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai status barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALI SUBIANTORO alias BODONG BIN DJUNAIDI** dan **Terdakwa II WARHUDDIN MOHAMMAD alias UDIN BIN MAKHFUD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1) 9 (Sembilan) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan);
- 2) 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 3) 1 (satu) sedotan skrop;
- 4) 1 (satu) timbangan elektrik;
- 5) 1 (satu) botol kosong warna Hijau;
- 6) 1 (satu) bungkus kosong rokok Diplomat;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;
- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A04S warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024**, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Rumantyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 2459/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)